

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2530	นางเย็นนุรา จาคีไพบูลย์	โจทก์
	นางวิไลวรรณ อนันตะคุณ	ผู้ร้อง
	นางรุ่งลาวัลย์ เวรุวรรณ (อนันตะคุณ)	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 278, มาตรา 310, มาตรา 312, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 2 (ก)

คดีที่โจทก์ขอให้อายัดเงินของจำเลยต่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และมีการโต้แย้งระหว่างผู้ร้องกับโจทก์ว่าเงินที่ขออายัดดังกล่าวอยู่ที่ผู้ร้องหรือไม่ เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกามาอย่างคดีมีทุนทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาให้คืนค่าขึ้นศาลที่เสียเกินมาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาแก่ผู้ร้องและโจทก์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกชำระหนี้ค่าซื้อสุกร ซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระอยู่ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ร้องนำเงินจำนวนนี้ส่งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เคยได้รับเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากจำเลยหรือนายไผ่เหลียง เวรุวรรณ เจ้ามรดก ขอให้ถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการอายัดเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จากผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังว่า เมื่อนายไผ่เหลียงเจ้ามรดกถึงแก่กรรมมีเงินฝากในธนาคาร
จำนวนหนึ่ง โจทก์อ้างว่าผู้ร้องซึ่งเป็นมารดานายไผ่เหลียงได้รับเงินส่วนแบ่งมรดก
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ร้องปฏิเสธ และฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้รับเงิน
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีของผู้ร้องเป็นคดีที่ไม่มี
ทุนทรัพย์ ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกามา
อย่างคดีมีทุนทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลที่เสียเกินมาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้แก่ผู้ร้องและ
โจทก์

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายอุส่าห์ ทุมมา

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น